

Rahmenliefervertrag RV-2018-08

Warengruppe Titandioxid (Chlorid-Verfahren) · Laufzeit 01.01.2018 bis 31.12.2020

Auftraggeber	Auftragnehmer
Vandenberg Coatings SE Zentraleinkauf Rohstoffe & Technik Wielandstraße 44 47051 Duisburg, Deutschland HRB 21447 Amtsgericht Duisburg · USt-IdNr. DE 118 442 907	Ardennpigment S.A.S. Am Kanal 38 80941 Rouen, Frankreich Kreditorennummer vendorID_0939

Die vorstehend genannten Parteien schließen den folgenden Rahmenliefervertrag über die wiederkehrende Belieferung der Werke des Auftraggebers mit Erzeugnissen der Warengruppe **Titandioxid (Chlorid-Verfahren)**. Einzelbestellungen werden auf Grundlage dieses Vertrages als Abrufe erteilt; abweichende Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung.

§1 Gegenstand und Geltungsbereich

Gegenstand dieses Vertrages ist die Belieferung des Auftraggebers mit Erzeugnissen der Warengruppe **Titandioxid (Chlorid-Verfahren)**. Der Vertrag gilt für alle Werke und Beschaffungsstellen des Auftraggebers im Geltungsbereich der Einkaufsrichtlinie EK-RL-2017-01.

Die Laufzeit beginnt am 01.01.2018 und endet am 31.12.2020. Sie verlängert sich um jeweils zwölf Monate, sofern nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende gekündigt wird.

Exklusivität. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Bedarfe der vorgenannten Warengruppe mit einem Einzelbestellwert von mehr als 25.000,00 € ausschließlich bei dem Auftragnehmer oder bei einem der im Vertragsregister geführten weiteren Vertragslieferanten dieser Warengruppe zu decken. Abweichungen bedürfen der vorherigen Einzelfreigabe durch eine nach Anlage 1 der Einkaufsrichtlinie zeichnungsberechtigte Person.

§4 Preise und Preisanpassung

Die vereinbarten Preise verstehen sich netto ab Werk des Auftragnehmers, einschließlich Verpackung, zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer. Sie gelten für die Dauer der Vertragslaufzeit, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.

Absatz 2 - Preisanpassung. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Preise bei einer nachweisbaren Veränderung der Rohstoff-, Energie- oder Logistikkosten anzupassen. Eine Preisanpassung wird erst wirksam, wenn sie dem Auftraggeber **mindestens 30 Kalendertage vor dem beabsichtigten Wirksamkeitszeitpunkt** in Textform angekündigt worden ist. Maßgeblich für die Fristberechnung ist der Zugang der Ankündigung beim Zentraleinkauf des Auftraggebers.

Absatz 3 - Toleranz. Preisänderungen bis einschließlich 3,0 % gegenüber dem zuletzt vereinbarten Preis gelten als geringfügig und sind ohne Einhaltung der Frist nach Absatz 2 zulässig; sie sind dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.

Absatz 4. Erhöhungen, die ohne Einhaltung der Frist nach Absatz 2 vorgenommen werden, berechtigen den Auftraggeber, die betroffenen Abrufe zu den zuvor geltenden Preisen abzurechnen oder von den betroffenen Abrufen zurückzutreten.

§6 Rechnungsstellung und Zahlung

Rechnungen sind je Bestellposition unter Angabe der Bestellnummer und der Positionsnummer zu stellen. Zahlungen erfolgen innerhalb von **90 Tagen netto** ab Zugang einer prüffähigen Rechnung.

Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungszugang ist der Auftraggeber berechtigt, 2,0 % Skonto vom Rechnungsbetrag abzuziehen.

Die Fälligkeit tritt nicht vor vollständiger Leistungserbringung und – soweit ein Wareneingang vorgesehen ist – nicht vor dessen Buchung ein.

§3 Mengen, Abrufe und Staffeln

Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer zu Beginn eines jeden Vertragsjahres eine unverbindliche Bedarfsprognose mit. Eine Abnahmeverpflichtung wird hierdurch nicht begründet.

Ab einem Jahresabrufvolumen von 5.940.000,00 € gewährt der Auftragnehmer einen nachträglichen Bonus von 1,5 % auf das den Schwellenwert übersteigende Volumen. Die Abrechnung erfolgt innerhalb von acht Wochen nach Ablauf des Vertragsjahres.

§7 Spezifikation, Prüfung und Mängelrüge

Der Auftragnehmer liefert ausschließlich Erzeugnisse, die der zwischen den Parteien abgestimmten Spezifikation entsprechen. Jeder Lieferung ist ein Werkszeugnis beizufügen.

Der Auftraggeber prüft eingehende Ware auf offensichtliche Mängel und Transportschäden. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 10 Werktagen nach Wareneingang zu rügen, verdeckte Mängel innerhalb von 10 Werktagen nach Entdeckung.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die gelieferten Erzeugnisse den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) genügen und übermittelt jeweils gültige Sicherheitsdatenblätter.

§9 Gewährleistung und Haftung

Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Wareneingang beim Auftraggeber.

Hat der Auftraggeber auf Grundlage einer nicht vertragskonform angekündigten Preisanpassung zu viel gezahlt, kann er den Differenzbetrag innerhalb von zwölf Monaten zurückfordern oder mit offenen Forderungen verrechnen.

§8 Lieferantenqualifikation und Nachhaltigkeitsbewertung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während der gesamten Vertragslaufzeit ein gültiges Assessment nach dem Verfahren der Initiative **Together for Sustainability (TfS)** vorzuhalten. Die Initiative wird getragen von der TfS AISBL, Brüssel; das Verfahren baut auf dem UN Global Compact und auf Responsible Care auf.

Der Nachweis über ein gültiges Assessment ist dem Zentraleinkauf jährlich unaufgefordert vorzulegen. Läuft ein Assessment während der Vertragslaufzeit ab, hat der Auftragnehmer die Wiederholungsbewertung so rechtzeitig einzuleiten, dass keine Deckungslücke entsteht.

Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, Bestellungen bis zum Vorliegen eines gültigen Assessments auszusetzen. Die Regelungen der Richtlinie LQ-RL-2017-01 des Auftraggebers bleiben unberührt.

§10 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Duisburg.

Duisburg, 31.12.2017
Thomas Sauer
Vandenberg Coatings SE

Rouen, 31.12.2017
Nadine Jansen
Ardennpigment S.A.S.